

1502717-91.2019.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2297071/2019 - 04º D.P. GUARULHOS, 7934166 - 04º D.P. GUARULHOS, 6768/19/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2297071 - 04º D.P. GUARULHOS, 6768/19/212 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502717-91.2019.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502717-91.2019.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2297071/2019 - 04º D.P. GUARULHOS, 7934166 - 04º D.P. GUARULHOS, 6768/19/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2297071 - 04º D.P. GUARULHOS, 6768/19/212 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA FIGUEIREDO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA FIGUEIREDO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 1) art. 33, caput, c.c. art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06, c.c. art. 29 do Código Penal; 2) art. 35 da Lei nº 11.343/06; na forma do art. 69 do Código Penal. Segundo a denúncia (fls. 64/65), no dia 10 de outubro de 2019, por volta das 16h35, na Rua Berilo, 72, Pq. Brasília, Bonsucesso, nesta cidade e comarca, o agente supramencionado, previamente conluiado com o adolescente MARCOS PEREIRA DE ABREU SILVA (17 anos -d.n. 08/07/2002 - fls. 20), com unidade de desígnios e identidade de propósitos, guardava e mantinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 50 (cinquenta) porções de cannabis Sativa, popularmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 81,84g (oitenta e um gramas e

oitenta e quatro decigramas) e 21 (vinte e um) porções de cocaína, acondicionadas em tubos plásticos (tipo eppendorfs) pesando aproximadamente 6,51g (seis gramas e cinquenta e um decigramas), todas em porções individuais, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 12 e laudo de constatação de fls. 34/37).

Segundo o apurado, o denunciado e o adolescente Marcos deliberaram por, em conluio estável e permanente, realizar a narcotraficância, o que o faziam, juntos, no supramencionado logradouro, ponto de venda de drogas.

Assim foi que, quando do ocorrido, no momento em que a dupla realizava a narcotraficância, foram eles surpreendidos por policiais militares, que para lá se dirigiram em diligências e os visualizaram em atitude suspeita, especialmente no instante em que o denunciado, ao perceber a aproximação dos policiais, escondeu uma sacola plástica em uma moita.

Feita a abordagem, em revista pessoal, apreendeu-se com o adolescente a quantia de R\$ 61,00, produto da traficância.

Em revista à sacola que havia sido escondida pelo denunciado, localizou-se as referidas drogas (50 porções de maconha e 21 de cocaína) e a quantia de R\$ 115,00, também produto da traficância.

A denúncia foi recebida dia 26 de fevereiro de 2021.

Regularmente citado (fl. 95), apresentou defesa prévia (fls. 104/106).

Em audiência foram ouvidas as duas testemunhas de acusação, e o interrogatório do réu, tudo por meio audiovisual.

Em debates, o Representante do Ministério Público requereu a condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei de Drogas.

A defesa, por seu turno, requereu a) absolvição por falta de provas, e, quanto ao delito do art. 35, também por atipicidade; b) penas-base no mínimo legal, diante da primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; c) atenuantes da confissão e da menoridade relativa; d) afastamento da causa de aumento, não configurada, pois o policial nada esclareceu e o adolescente e o Réu negaram; e) tráfico privilegiado, com a redução máxima; f) regime aberto, em razão da primariedade e quantidade de pena; g) PRD, nos termos do art. 44 do CP; h) recurso em liberdade; i) justiça gratuita.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A Ação Penal é procedente em parte.

A materialidade delitativa ficou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/05), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 12/14), Laudo de Constatação (fls. 33/36), além da prova oral colhida.

A autoria também é inconteste.

A testemunha Hudson Ricardo da Silva, ouvida em solo policial, aduziu que é policial militar e na data dos fatos estava de patrulhamento de rotina, momento em que visualizaram um indivíduo ao perceber a presença da viatura policial esconder uma sacola no chão, precisamente em uma moita; pararam a viatura e decidiram abordar o indivíduo que estava mexendo nesta sacola plástica, bem como os demais três indivíduos que estava ao seu lado; em abordagem de rotina, descobriram que o indivíduo que mexia na sacola tratava-se de Pedro Henrique de Souza Figueiredo e que dentro da sacola foi apurado que havia 50 (cinquenta) trouxinhas de substância esverdeada, aparentando ser maconha e mais 21 (vinte e um) flaconetes plásticos tipo "eppendorfs" contendo substância semelhante a cocaína e mais a quantia em espécie perfazendo R\$ 115,00 (cento e quinze reais) em espécie em notas miúdas; na revista pessoal do adolescente que mais tarde souberam tratar-se de Marcos Pereira de Abreu Silva foi encontrado no bolso traseiro de sua bermuda a quantia em espécie R\$ 61,00 (sessenta e um reais) em notas miúdas; com a confissão de Pedro, foi lhe dado voz de prisão.

Em Juízo, disse que estavam em patrulhamento, avistaram três pessoas, em abordagem, encontraram com o menor certa quantia em dinheiro e, com o réu, uma sacola plástica contendo as drogas; o réu confessou que estava traficando com o menor.

Importante destacar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de

terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante a colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros: "PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215) .

"Prova. Depoimento de policial. Ausência de fato ou informação dos quais se possa inferir o interesse em prejudicar o réu. Acolhimento. Necessidade: - os depoimentos prestados por policiais devem ser aceitos quando não trouxer, o réu, aos autos, qualquer fato ou informação dos quais se possa inferir o interesse daqueles em prejudicá-lo" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.049.549 - data julg.: 02/04/1.997 - relator: A. C. Mathias Coltro - 6ª Câmara).

Leonardo Miguel Costa Oliveira, ouvido em solo policial, menor de idade, aduziu que estava passando pela quadra de futebol de salão, ao lado de fora estavam conhecidos dele; conhece Marcos, estudou com ele e com o Pedro; estava conversando com eles quando foram abordados por Policiais e o declarante não sabia que seus amigos tinham drogas.

Em Juízo, disse que estava no local para comprar maconha e o réu estava no tráfico. Marcos foi abordado também, não sabe se ele estava junto de Pedro.

Marcos Pereira de Abreu Silva, ouvido em solo policial, menor de idade, aduziu que estava junto a Pedro Henrique, que foram abordados pela polícia Militar, que foi revistado e que em seu poder tinha uma importância de R\$ 61,00 (sessenta e um reais); não estava portando drogas; os policiais militares encontraram drogas dentro de um saco plástico; já se envolveu em ocorrência de tráfico de drogas; não sabia de quem eram as drogas.

Em Juízo, disse que foi ao local comprar maconha; viu que o réu estava lá; o réu confessou que estava traficando.

Finalmente, o réu Pedro Henrique de Souza Figueiredo, ouvido em solo policial, ficou em silêncio diante dos fatos.

Em Juízo, disse que estava sem trabalho e resolveu traficar; era o segundo dia; pegou as drogas com um menino; Leonardo foi lá para comprar droga; Marcos estava com alguns amigos.

Os depoimentos foram seguros e coesos, além da confissão do acusado. É o que basta à demonstração da materialidade e da autoria delitivas, com relação ao delito de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, pois não há dúvidas de que o comportamento perpetrado pelo réu se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

No tocante ao aumento de pena previsto no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 esse não restou devidamente comprovado pelo conjunto probatório colhido em Juízo. Da mesma feita o artigo 35 da Lei 11.343/2006, devendo o réu ser absolvido dessa imputação.

Passo à dosimetria da pena.

Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal, inicialmente tenho que o acusado cometeu o crime nas circunstâncias normais do tipo, razão pela qual fixo sua pena no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, em que pesem a confissão e a menoridade relativa, as penas já se encontram no mínimo legal.

Na etapa derradeira, observo presentes as condições dispostas no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, razão pela qual diminuo a pena em 2/3, fixando-a em 01(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis dias) dias-multa.

Fixo o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo,

vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade por igual período e na prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo.

Em caso de descumprimento do benefício ora concedido, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para CONDENAR PEDRO HENRIQUE DE SOUZA FIGUEIREDO, qualificado nos autos, à pena de 01(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, substituída nos termos acima, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis dias) dias-multa, no mínimo legal, pela prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Assistido pela defensoria Pública, concedo ao réu os benefícios da justiça gratuita.

Poderá o acusado recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição Federal.

Também após o trânsito em julgado, oficie-se à Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente. Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Oportunamente, intime-se o réu para efetuar o pagamento da multa.

P.R.I.C.

Guarulhos, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA